

Art. 615-ter c.p. — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. — Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Article 615-ter of the Italian Criminal Code — Unauthorized Access to a Computer or Telecommunications System

Anyone who unlawfully gains access to a computer or telecommunications system protected by security measures, or remains therein against the express or implied will of the person entitled to exclude them, shall be punished with imprisonment of up to three years.

The penalty shall be imprisonment from one to five years:

1. if the act is committed by a public official or a person entrusted with a public service, through abuse of powers or breach of duties related to the office or service, or by a person unlawfully acting as a private investigator, or through abuse of the status of system operator;
2. if the offender uses violence against persons or property, or is visibly armed;
3. if the act results in the destruction or damage of the system, or in the total or partial interruption of its functioning, or in the destruction or damage of the data, information, or programs contained therein.

Where the acts referred to in the first and second paragraphs concern computer or telecommunications systems related to military interests, public order, public safety, healthcare, civil protection, or otherwise of public interest, the penalties shall be imprisonment from one to five years and from three to eight years, respectively.

In the case referred to in the first paragraph, prosecution is initiated upon complaint by the injured party; in all other cases, prosecution is *ex officio*.

Article 615-quater of the Italian Criminal Code — Unauthorized Possession and Distribution of Access Codes to Computer or Telecommunications Systems

Anyone who, for the purpose of obtaining a profit for themselves or others or causing damage to others, unlawfully obtains, reproduces, disseminates, communicates, or delivers codes, passwords, or other means suitable for accessing a computer or telecommunications system protected by security measures, or otherwise provides instructions or indications suitable for such purpose, shall be punished with imprisonment of up to one year and a fine of up to €5,164.

The penalty shall be imprisonment from one to two years and a fine from €5,164 to €10,329 if any of the circumstances referred to in numbers 1) and 2) of the fourth paragraph of Article 617-quater apply.